



PUTUSAN

Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes, telah memutus perkara Anak:

Nama : **DODY HARDIANTO bin CARTONO;**
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/29 Mei 2009;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Geblug, RT 001 RW 003, Desa
Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten
Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 30 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berkonflik hukum DODY HARDIANTO bin CARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berlanjut" melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berkonflik hukum DODY HARDIANTO bin CARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berkonflik hukum;
3. Menyatakan agar Anak berkonflik hukum tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju daster motif batik warna cokelat;
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang kain warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak berkonflik hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 6 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan biaya perkara nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG tanggal 27 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs tanggal 6 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan seseorang atau ketergantungan seseorang menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster motif batik warna cokelat;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak.Ksi/2025/PN Bbs *juncto* Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 4 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 28 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 4 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana Anak dan Anak Korban berpacaran dan pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun. Persetubuhan tersebut dilakukan Anak sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2024 di dalam kamar rumah Anak Korban di Dukuh Geblug, RT 001 RW 003, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes dan selalu dilakukan pada saat keadaan rumah sedang sepi, di mana pada awalnya Anak dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu namun pada saat keadaan mulai sepi, yaitu kakak Anak Korban tidur atau pergi, Anak meraba-raba anggota tubuh Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melakukan persetubuhan di dalam kamar Anak Korban. Akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 19 Mei 2025 di sebuah klinik di daerah Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal dan setelah melahirkan Anak Korban belum melanjutkan sekolah karena merasa malu dan trauma;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang antara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran, yang mana sebagai pacar

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu Anak Korban sangat percaya pada Anak dan Anak juga memanfaatkan kerentanan Anak Korban atau ketergantungan Anak Korban terhadap Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan sehingga perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 10411 K/Pid.Sus/2025